

MPSC Combine – भारतीय राज्यव्यवस्था

भाग 31 : संसदेची संयुक्त बैठक (कलम 108)

1) घटनात्मक तरतूद ★★

- कलम 108 – संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक
- उद्देश – सामान्य विधेयकावरील गतिरोध दूर करणे
- संयुक्त बैठक बोलावण्याचा अधिकार – राष्ट्रपती
- राष्ट्रपती अधिसूचनेद्वारे आपला हेतू कळवतात
- प्रत्यक्षात केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने
- संयुक्त बैठक संसद भवनात आयोजित

2) संयुक्त बैठक कधी?

एका सभागृहाने विधेयक मंजूर करून दुसऱ्याकडे पाठवल्यानंतर:

1. दुसऱ्या सभागृहाने विधेयक नाकारले
2. दुरुस्त्याबाबत दोन्ही सभागृहांत अंतिम मतभेद
3. दुसऱ्या सभागृहाला विधेयक मिळाल्यापासून 6 महिन्यांपेक्षा अधिक काळ ते मंजूर न करणे

6 महिने मोजताना:

- सभागृह सत्रावसित असलेला काळ
- सलग 4 दिवसांपेक्षा अधिक तहकूब असलेला काळ मोजला जात नाही

3) संयुक्त बैठक कधी नाही? ★★

- धन विधेयक – कलम 110
- घटनादुरुस्ती विधेयक – कलम 368

कारण:

- धन विधेयकात लोकसभेला प्राधान्य
- घटनादुरुस्ती विधेयक प्रत्येक सभागृहाने स्वतंत्र विशेष बहुमताने मंजूर करणे आवश्यक

4) अध्यक्षस्थानाचा क्रम

1. लोकसभा अध्यक्ष
2. लोकसभा उपाध्यक्ष
3. राज्यसभा उपसभापती
4. वरील सर्व अनुपास्थित असल्यास उपस्थित सदस्यांनी ठरवलेली व्यक्ती

टीप:

- राज्यसभा सभापती संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवत नाहीत
- कारण ते कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत

5) मतदान व प्रक्रिया

- गणपूर्ती – दोन्ही सभागृहांच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या 1/10
- उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या साध्या बहुमताने निर्णय
- संयुक्त बैठकीत लोकसभेचे संख्याबळ प्रभावी
- संयुक्त बैठकीला लोकसभेचे कार्यपद्धती नियम लागू
- अध्यक्षांना मतसमतेबेळी निर्णायक मत

6) लोकसभा विसर्जनाचा परिणाम

- राष्ट्रपतींनी संयुक्त बैठक बोलावण्याचा हेतू अधिसूचित केल्यानंतर लोकसभा विसर्जित झाली तरी संयुक्त बैठक होऊ शकते
- अधिसूचनेपूर्वी लोकसभेत प्रलंबित विधेयक विसर्जनाने लुप्त झाल्यास संयुक्त बैठक नाही

7) भारतातील संयुक्त बैठका ★

1. हुंडा प्रतिबंध विधेयक, 1961
 2. बँकिंग सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 1978
 3. दहशतवाद प्रतिबंध विधेयक (POTA), 2002
- आतापर्यंत तीन विधेयकांसाठी संयुक्त बैठक

8) संयुक्त बैठक व संयुक्त अधिवेशन

संयुक्त बैठक:	संयुक्त अधिवेशन/अभिभाषण:
• कलम 108 • विधेयकावरील गतिरोध • मतदान होते	• कलम 87 • राष्ट्रपतींचे दोन्ही सभागृहांना अभिभाषण • विधेयकावर मतदानासाठी नाही

गतिरोध = नकार + दुरुस्ती मतभेद + 6 महिने

अध्यक्षस्थान = लोकसभा अध्यक्ष | गणपूर्ती = 1/10

PYQ लक्षात ठेवा:

- संयुक्त बैठक – कलम 108
- धन व घटनादुरुस्ती विधेयक – संयुक्त बैठक नाही
- राज्यसभा सभापती – अध्यक्षस्थान नाही
- भारतातील संयुक्त बैठका – 3

MPSC Combine – भारतीय राज्यव्यवस्था

भाग 32 : संसदीय आर्थिक समित्या

1) संसदीय समित्या – सामान्य माहिती ★

- संसदेकडे विस्तृत व तांत्रिक कामासाठी समिती व्यवस्था
- सभागृहाच्या वतीने विषयांचा सखोल अभ्यास
- कार्यपालिका व सार्वजनिक खर्चावर नियंत्रण
- आर्थिक समित्या:
 - लोकलेखा समिती
 - अंदाज समिती
 - सार्वजनिक उपक्रम समिती
- सदस्यांचा कार्यकाळ – 1 वर्ष
- मंत्री सदस्य होऊ शकत नाही

2) लोकलेखा समिती (PAC) ★★★

रचना:

- एकूण 22 सदस्य
- लोकसभा – 15
- राज्यसभा – 7
- सदस्यांची वार्षिक निवड
- प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व व एकल संक्रमणीय मत
- अध्यक्षाची नियुक्ती – लोकसभा अध्यक्ष
- 1967 पासून अध्यक्ष सामान्यतः विरोधी पक्षातून

कार्य:

- नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाच्या अहवालांची तपासणी
- विनियोग लेखे व वित्त लेखांची तपासणी
- संसदेने मंजूर केलेला पैसा कायदेशीर उद्देशासाठी खर्च झाला का ते पाहणे
- खर्चात अपव्यय, अनियमितता किंवा नियमभंग तपासणे
- खर्च झाल्यानंतर तपासणी – Post-mortem examination
- CAG ला 'मित्र, तत्वज्ञ व मार्गदर्शक' म्हटले जाते

3) अंदाज समिती ★★★

रचना:

- एकूण 30 सदस्य
- सर्व सदस्य फक्त लोकसभेतून
- राज्यसभेला प्रतिनिधित्व नाही
- संसदेतील सर्वात मोठी आर्थिक समिती
- सदस्यांची वार्षिक निवड – प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व व एकल संक्रमणीय मत
- अध्यक्षाची नियुक्ती – लोकसभा अध्यक्ष

कार्य:

- अर्थसंकल्पीय अंदाजांची तपासणी
- काटकसर व प्रशासकीय कार्यक्षमता सुचवणे
- पर्यायी धोरणे सुचवणे
- पैसा योग्य मर्यादित वापरला जातो का पाहणे
- अंदाज संसदेस कोणत्या स्वरूपात सादर करावेत ते सुचवणे
- खर्च होण्यापूर्वी परीक्षण – Pre-expenditure scrutiny

4) सार्वजनिक उपक्रम समिती (COPU) ★★

रचना:

- एकूण 22 सदस्य
- लोकसभा – 15
- राज्यसभा – 7
- सदस्यांची वार्षिक निवड
- अध्यक्षाची नियुक्ती – लोकसभा अध्यक्ष
- अध्यक्ष लोकसभेतील सदस्यातून

कार्य:

- सार्वजनिक उपक्रमांचे अहवाल व लेखे तपासणे
- सार्वजनिक उपक्रमांवरील CAG अहवालांची तपासणी
- व्यावसायिक तत्त्व व सुयोग्य व्यवस्थापनांनुसार कारभार होतो का पाहणे
- सार्वजनिक उपक्रमांची स्वायत्तता व कार्यक्षमता तपासणे

मर्यादा:

- प्रमुख सरकारी धोरणांची तपासणी नाही
- दैनंदिन प्रशासनात हस्तक्षेप नाही

5) मुख्य तुलना

लोकलेखा समिती:	अंदाज समिती:	सार्वजनिक उपक्रम समिती:
22 = 15 LS + 7 RS - खर्च झाल्यानंतर तपासणी - CAG अहवाल	30 = फक्त LS - खर्चापूर्वी अंदाज तपासणी - काटकसर व कार्यक्षमता	22 = 15 LS + 7 RS - सार्वजनिक उपक्रम - CAG अहवाल व व्यवस्थापन

6) अहवालांचे स्वरूप

- समित्यांचे अहवाल सल्लागार स्वरूपाचे
- शिफारसी सरकारवर कायदेशीररीत्या बंधनकारक नाहीत
- अहवाल संसदेस सादर
- संसद व जनतेसमोर आर्थिक उत्तरदायित्व वाढते

PYQ लक्षात ठेवा:

- सर्वात मोठी आर्थिक समिती – अंदाज समिती
- फक्त लोकसभा सदस्य – अंदाज समिती
- विरोधी पक्षाचा अध्यक्ष – PAC परंपरा
- मंत्री – कोणत्याही समितीचा सदस्य नाही

PAC = 22

Estimates = 30

COPU = 22

PAC – खर्चानंतर

Estimates – खर्चापूर्वी

COPU – सार्वजनिक उपक्रम

MPSC Combine - भारतीय राज्यव्यवस्था

भाग 33 : संसदीय विशेषाधिकार (कलम 105)

1) सामान्य माहिती ★★

- कलम 105 - संसद व सदस्यांचे विशेषाधिकार
- कलम 194 - राज्य विधानमंडळांचे विशेषाधिकार
- उद्देश - संसदेला स्वतंत्र व प्रभावीपणे कार्य करता यावे
- विशेषाधिकार वैयक्तिक लाभासाठी नसून सभागृहाच्या कार्यासाठी
- संसदेला कायद्याने विशेषाधिकार निश्चित करण्याचा अधिकार
- सर्व विशेषाधिकार एका स्वतंत्र कायद्यात पूर्णतः संक्षिप्त नाहीत

2) वैयक्तिक विशेषाधिकार ★★

भाषण स्वातंत्र्य:

- संसदेत भाषण स्वातंत्र्य
- संविधान व सभागृहाच्या नियमांच्या अधीन
- संसदेत केलेले भाषण किंवा दिलेले मत याबद्दल न्यायालयीन कारवाईपासून संरक्षण

अटकेपासून मर्यादा संरक्षण:

- दिवाणी प्रकरणात अधिवेशनाच्या 40 दिवस आधी व 40 दिवस नंतर अटकेपासून संरक्षण
- फौजदारी प्रकरण किंवा प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेत संरक्षण नाही
- सदस्याच्या अटकेची माहिती पीठासीन अधिकार्याला कळवणे आवश्यक

इतर:

- सभागृह किंवा समितीच्या परवानगीशिवाय सदस्याला साक्षीसाठी उपस्थित राहण्यास बाध्य न करणे

5) विशेषाधिकार भंग व सभागृहाचा अवमान विशेषाधिकार भंग:

- सदस्य किंवा सभागृहाच्या विशिष्ट विशेषाधिकाराचे उल्लंघन सभागृहाचा अवमान:

- सभागृहाच्या कार्यात अडथळा आणणारे किंवा प्रतिष्ठेला कमी करणारे कृत्य
- प्रत्येक विशेषाधिकार भंग हा अवमान असू शकतो
- प्रत्येक अवमान हा विशिष्ट विशेषाधिकार भंग असेलच असे नाही

उदाहरणे:

- समितीसमोर खोटी साक्ष
- गोपनीय अहवाल आधी प्रकाशित करणे
- सदस्याला संसदीय कर्तव्यात अडथळा
- सभागृहाच्या आदेशाचे उल्लंघन

8) शिक्षा

सभागृह देऊ शकते:

- ताकीद
- फटकार
- सदस्याचे निलंबन
- सदस्याची हकालपट्टी
- व्यक्तीला कारावास - सामान्यतः अधिवेशन कालावधीपर्यंत
- माफी मागितल्यास प्रकरण समाप्त करण्याचा विवेकाधिकार

कलम 105 = संसद | कलम 194 = राज्य विधानमंडळ | कलम 122 = प्रक्रियेत न्यायालयीन हस्तक्षेप नाही

3) सामूहिक विशेषाधिकार ★★

सभागृहाला अधिकार:

- कामकाज प्रकाशित करण्याचा व प्रकाशन रोखण्याचा
- गुप्त बैठक घेण्याचा
- अनोळखी व्यक्तींना सभागृहातून बाहेर काढण्याचा
- स्वतःचे कामकाज व प्रक्रिया नियंत्रित करण्याचा
- सदस्य व बाहेरील व्यक्तींना विशेषाधिकार भंग किंवा अवमानाबद्दल शिक्षा करण्याचा
- समितीसमोर व्यक्ती, कागदपत्रे व नोंदी मागवण्याचा
- सदस्याच्या अटक, नजरकैद, दोषसिद्धी किंवा सुटकेची तात्काळ माहिती मिळवण्याचा

4) न्यायालयीन हस्तक्षेप

- कलम 122 - प्रक्रियेतील कथित अनिमिततेच्या आधारावर संसदीय कामकाजावर न्यायालयीन प्रश्न नाही
- संसदीय अधिकारी प्रक्रिया नियंत्रित करताना न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर
- तरीही विशेषाधिकार संविधानाच्या अधीन
- मूलभूत घटनात्मक उल्लंघन असल्यास न्यायालयीन पुनर्विलोकन पूर्णतः वर्जित नाही

6) विशेषाधिकार प्रस्ताव

- सदस्य विशेषाधिकार भंगाचा मुद्दा उपस्थित करतो
- पीठासीन अधिकारी प्राथमिक ग्राह्यता ठरवतात
- सभागृह थेट निर्णय घेऊ शकते किंवा समितीकडे पाठवू शकते
- उद्देश - सभागृहाची प्रतिष्ठा व अधिकार राखणे

7) विशेषाधिकार समिती ★

लोकसभा:

- 15 सदस्य
- नामनिर्देशन - लोकसभा अध्यक्ष

राज्यसभा:

- 10 सदस्य
- नामनिर्देशन - राज्यसभा सभापती

कार्य:

- संदर्भित प्रकरणाची चौकशी
- विशेषाधिकार भंग झाला का ते ठरवणे
- योग्य कारवाईची शिफारस
- अंतिम निर्णय संबंधित सभागृहाचा

PYQ लक्षात ठेवा:

- लोकसभा विशेषाधिकार समिती - 15
- राज्यसभा विशेषाधिकार समिती - 10
- फौजदारी अटकेत संरक्षण - नाही
- अंतिम निर्णय - संबंधित सभागृह

MPSC Combine - भारतीय राज्यव्यवस्था

भाग 34 : पक्षांतरबंदी कायदा - दहावी अनुसूची

1) सामान्य माहिती ★★★

- दहावी अनुसूची - पक्षांतराच्या आधारावर अपात्रता
- 52वी घटनादुरुस्ती, 1985 ने समावेश
- 91वी घटनादुरुस्ती, 2003 ने अधिक कठोर तरतुदी
- संसद व राज्य विधानमंडळ सदस्यांना लागू
- उद्देश - राजकीय पक्षांतर रोखणे व शासनातील स्थैर्य
- पक्षांतरबंदी कायदा म्हणून ओळख

2) पक्षीय सदस्याची अपात्रता ★★★

सदस्य अपात्र ठरतो जर :

- आपल्या राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडले
- पक्षाच्या निर्देशाविरुद्ध सभागृहात मतदान केले
- पक्षाच्या निर्देशाविरुद्ध मतदानापासून दूर राहिला

अपवाद :

- पक्षाची पूर्वपरवानगी मिळाल्यास
- मतदान/अनुपस्थिती पक्षाने 15 दिवसांच्या आत माफ केल्यास

टीप :

- 'स्वेच्छेने सदस्यत्व सोडणे' म्हणजे फक्त लेखी राजीनामा नव्हे
- सदस्याच्या वर्तनावरूनही निष्कर्ष काढता येतो

3) स्वतंत्र सदस्य

- कोणत्याही पक्षाच्या उमेदवारीशिवाय निवडून आलेला
- निवडणुकीनंतर कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश केल्यास अपात्र
- स्वतंत्र सदस्यासाठी पक्षप्रवेशाचा कोणताही सवलतीचा कालावधी नाही

4) नामनिर्देशित सदस्य

- सभागृहात स्थान ग्रहण केल्यापासून पहिल्या 6 महिन्यांत पक्षात प्रवेश करू शकतो
- 6 महिन्यांनंतर राजकीय पक्षात प्रवेश केल्यास अपात्र
- आधीपासून पक्षाचा सदस्य असल्यास संबंधित नियम लागू

5) विलीनीकरणाचा अपवाद ★★

अपात्रता नाही जर :

- मूळ राजकीय पक्ष दुसऱ्या पक्षात विलीन आणि
- विधिमंडळ पक्षाच्या किमान 2/3 सदस्यांनी विलीनीकरण मान्य केले
- विलीनीकरण स्वीकारणारे किंवा स्वतंत्र गट म्हणून राहणारे सदस्य संरक्षित

महत्वाचे :

- 52व्या दुरुस्तीत 1/3 सदस्यांच्या 'फुटी'चा अपवाद होता
- 91व्या घटनादुरुस्तीने 1/3 फुटीचा अपवाद रद्द
- आता फक्त 2/3 विलीनीकरणाचा अपवाद

6) निर्णय देणारा अधिकारी

- लोकसभा - अध्यक्ष
- राज्यसभा - सभापती
- विधानसभा - अध्यक्ष
- विधानपरिषद - सभापती
- निर्णय न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या अधीन
- किहोटो होलोइन खटला, 1992 - अंतिम निर्णयानंतर न्यायालयीन पुनर्विलोकन मान्य

7) 91वी घटनादुरुस्ती, 2003

- केंद्र व राज्य मंत्रिपरिषदेच्या आकारावर 15% मर्यादा
- पक्षांतरामुळे अपात्र सदस्याला मंत्री होण्यास अपात्रता
- अपात्र सदस्याला लाभदायक राजकीय पद धारण करण्यास बंदी
- अपात्रता संबंधित सभागृहाचा कार्यकाळ संपेपर्यंत किंवा पुन्हा निवडून येईपर्यंत - जे आधी होईल

8) कायद्याच्या मर्यादा

- पक्षातील अंतर्गत मतभिन्नतेवर मर्यादा
- पीठासीन अधिकाऱ्याच्या निर्णयास विलंब होऊ शकतो
- सामूहिक पक्षांतराला 2/3 अपवाद
- पक्षशिस्त व सदस्यस्वातंत्र्य यांचा समतोल हा मुख्य प्रश्न

52वी = दहावी अनुसूची | 91वी = 1/3 फुट रद्द | विलीनीकरण = 2/3

निर्णय = अध्यक्ष / सभापती | पुनर्विलोकन = न्यायालय

PYQ लक्षात ठेवा :

- दहावी अनुसूची - पक्षांतर
- पक्षादेश उल्लंघन माफी - 15 दिवस
- नामनिर्देशित सदस्य - 6 महिने
- स्वतंत्र सदस्य पक्षात गेला - अपात्र
- किहोटो होलोइन - 1992

MPSC Combine – भारतीय राज्यव्यवस्था

भाग 35 : भारताचे सर्वोच्च न्यायालय

① घटनात्मक तरतुदी ★★

- संविधानाचा भाग V – कलम 124 ते 147
- कलम 124 – सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना व रचना
- उद्घाटन – 28 जानेवारी 1950
- भारतातील सर्वोच्च व अंतिम अपील न्यायालय
- संविधानाचा संरक्षक व मूलभूत हक्कांचा रक्षक
- मुख्यालय – दिल्ली
- संसद कायद्याने इतर ठिकाणी बैठक निश्चित करू शकते

② रचना

- भारताचे मुख्य न्यायाधीश
- इतर न्यायाधीशांची संख्या संसद कायद्याने ठरवते
- मंजूर कमाल संख्या – एकूण 34
1 मुख्य न्यायाधीश + कमाल 33 इतर न्यायाधीश
- मूळ संविधानात – 1 मुख्य न्यायाधीश + 7 इतर
- कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश – कलम 126
- तदर्थ न्यायाधीश – कलम 127
- निवृत्त न्यायाधीशांची उपस्थिती – कलम 128

③ नियुक्ती व Collegium ★★

- नियुक्ती – राष्ट्रपती
- मुख्य न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत वरिष्ठतेची परंपरा
- इतर न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी Collegium ची शिफारस

सर्वोच्च न्यायालय Collegium:

- भारताचे मुख्य न्यायाधीश
- सर्वोच्च न्यायालयातील चार वरिष्ठतम न्यायाधीश
- 99वी घटनादुरुस्ती व NJAC कायदा
- सर्वोच्च न्यायालयाने 2015 मध्ये रद्द केला

④ पात्रता – कलम 124(3)

- भारताचा नागरिक
- आणि खालीलपैकी एक:
 1. किमान 5 वर्षे एका किंवा अधिक उच्च न्यायालयांचा न्यायाधीश
 2. किमान 10 वर्षे एका किंवा अधिक उच्च न्यायालयांचा अधिवक्ता
 3. राष्ट्रपतींच्या मते प्रख्यात विधिज्ञ
- किमान वय संविधानात निश्चित नाही

⑤ कार्यकाळ व शपथ

- निवृत्तीचे वय – 65 वर्षे
- राजीनामा – राष्ट्रपतींकडे
- शपथ – राष्ट्रपती किंवा त्यांनी नियुक्त केलेली व्यक्ती
- शपथेचा नमुना – तिसरी अनुसूची
- वेतन भारताच्या संचित निधीवर भारित
- नियुक्तीनंतर सेवा-अटी प्रतिकूल बदलता येत नाहीत; आर्थिक आणि बाणी अपवाद
- निवृत्तीनंतर भारतातील कोणत्याही न्यायालय किंवा प्राधिकरणासमोर वकिली नाही

⑥ पदच्युती – कलम 124(4) ★★

कारणे:

- सिद्ध गैरवर्तन
- असमर्थता

प्रक्रिया:

- राष्ट्रपतींच्या आदेशाने पदावरून दूर
- संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाने त्याच अधिवेशनात अभिभाषण मंजूर

विशेष बहुमत:

- सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येचे बहुमत आणि
- उपस्थित व मतदान करणाऱ्यांच्या किमान 2/3 बहुमत

⑦ न्यायाधीश चौकशी प्रक्रिया

- न्यायाधीश चौकशी अधिनियम, 1968
- प्रस्तावासाठी सूचना:
 - लोकसभा – किमान 100 सदस्य
 - राज्यसभा – किमान 50 सदस्य
- अध्यक्ष/सभापती प्रस्ताव स्वीकारू किंवा नाकारू शकतात
- स्वीकारल्यास 3 सदस्यीय चौकशी समिती:
 1. सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश
 2. उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायाधीश
 3. प्रख्यात विधिज्ञ
- समितीने आरोप सिद्ध केल्यास संसदेत मतदान

PYQ लक्षात ठेवा:

- ★ SC न्यायाधीश निवृत्ती – 65 वर्षे
- ★ Collegium – CJI + 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश
- ★ पदच्युती कारण – सिद्ध गैरवर्तन किंवा असमर्थता
- ★ सूचना – लोकसभा 100 | राज्यसभा 50

MPSC Combine - भारतीय राज्यव्यवस्था

भाग 36 : सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र

1) मूल अधिकारक्षेत्र - कलम 131 ★★★★★

सर्वोच्च न्यायालयात थेट विवाद:

- केंद्र सरकार विरुद्ध एक किंवा अधिक राज्ये
- केंद्र व एक किंवा अधिक राज्ये विरुद्ध इतर राज्ये
- दोन किंवा अधिक राज्यांमध्ये

अट:

- विवादात कायदेशीर हक्काच्या अस्तित्वाचा किंवा व्याप्तीचा प्रश्न असावा

अपवाद:

- संविधानपूर्व करारांशी संबंधित काही विवाद
- आंतरराज्यीय नदीजल विवाद संसद कलम 262 अंतर्गत वगळू शकते
- खाजगी व्यक्ती पक्षकार असलेला विवाद नाही

2) लेखाधिकार - कलम 32 ★★

- मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी
- बंदी प्रत्यक्षीकरण
- परमादेश
- प्रतिषेध
- उत्प्रेषण
- अधिकार पृच्छा
- कलम 32 स्वतः मूलभूत हक्क
- उच्च न्यायालयाचा कलम 226 मधील लेखाधिकार अधिक व्यापक

3) अपीलीय अधिकारक्षेत्र

कलम 132:

- संविधानाच्या अर्थनिर्णयाचा महत्वपूर्ण प्रश्न

कलम 133:

- दिवाणी प्रकरणातील अपील
- उच्च न्यायालयाचे प्रमाणपत्र आवश्यक

कलम 134:

- फौजदारी प्रकरणातील अपील
- काही प्रकरणांत अधिकाराने; अन्यथा उच्च न्यायालयाचे प्रमाणपत्र

कलम 134A:

- अपील प्रमाणपत्राबाबत उच्च न्यायालयाची प्रक्रिया

4) विशेष अनुमती याचिका - कलम 136 ★★★★★

- कोणत्याही न्यायालय किंवा न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाविरुद्ध अपीलासाठी विशेष अनुमती
- सर्वोच्च न्यायालयाचा विवेकाधीन अधिकार
- नियतित अपीलाचा हक्क नाही
- लष्करी दलांशी संबंधित न्यायालय किंवा न्यायाधिकरणाला अपवाद
- गंभीर अन्याय दुरुस्त करण्यासाठी असाधारण अधिकार

5) सल्लागार अधिकार - कलम 143 ★★

- राष्ट्रपती कायदा किंवा तथ्याचा सार्वजनिक महत्त्वाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठवू शकतात
- न्यायालय चौकशी करून मत देऊ शकते
- कलम 143(1) अंतर्गत मत देण्यास नकार शक्य
- मत राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नाही
- हे न्यायालयीन निर्णय नसून सल्लागार मत

6) पुनर्विलोकन व उपचारात्मक अधिकार

कलम 137:

- स्वतःच्या निर्णय किंवा आदेशाचे पुनर्विलोकन

उपचारात्मक याचिका (Curative Petition):

- पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर अत्यंत अपवादात्मक उपाय
- न्यायाचा गंभीर भंग टाळण्यासाठी
- रूपा अशोक हुरग खटला, 2002

7) इतर महत्त्वाचे अधिकार

- कलम 129 - अभिलेख न्यायालय; अवमानासाठी शिक्षा
- कलम 139A - प्रकरणे हस्तांतरित करण्याचा अधिकार
- कलम 141 - सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक
- कलम 142 - संपूर्ण न्यायासाठी आवश्यक आदेश
- कलम 145 - न्यायालयाचे नियम
- कलम 71 - राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती निवडणूक विवाद

8) न्यायालयीन पुनर्विलोकन

- कायदे व कार्यकारी कृतींची घटनात्मकता तपासणे
- संविधानविरोधी कायदा अवैध घोषित करू शकते
- आधार - कलम 13, 32, 131-136, 143, 226 इत्यादी
- न्यायालयीन पुनर्विलोकन हे संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा भाग

131 - मूल | 32 - लेख | 136 - विशेष अनुमती | 137 - पुनर्विलोकन | 143 - सल्ला | 142 - संपूर्ण न्याय

PYQ लक्षात ठेवा:

- सल्लागार मत - बंधनकारक नाही
- SC चा कायदा सर्व न्यायालयांवर - कलम 141
- अभिलेख न्यायालय - कलम 129
- उपचारात्मक याचिका - रूपा अशोक हुरग, 2002

MPSC Combine - भारतीय राज्यव्यवस्था

भाग 37 : उच्च न्यायालय - रचना व न्यायाधीश

1) घटनात्मक तरतुदी ★★ ★

- संविधानाचा भाग VI - कलम 214 ते 231
- कलम 214 - प्रत्येक राज्यासाठी उच्च न्यायालय
- कलम 215 - अभिलेख न्यायालय
- कलम 216 - उच्च न्यायालयाची रचना
- कलम 217 - न्यायाधीशांची नियुक्ती व सेवा-अटी
- कलम 222 - न्यायाधीशांची बदली
- कलम 226 - लेखाधिकार
- कलम 227 - अधीक्षणाचा अधिकार
- कलम 231 - दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी सामाईक उच्च न्यायालय

2) रचना

- मुख्य न्यायाधीश
- राष्ट्रपती आवश्यक समजतील इतके इतर न्यायाधीश
- न्यायाधीशांची संख्या संविधानात निश्चित नाही
- संख्या केंद्र सरकार आवश्यकतेनुसार ठरवते
- प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय
- अवमानासाठी शिक्षा करण्याचा अधिकार

3) नियुक्ती - कलम 217 ★★ ★

- नियुक्ती - राष्ट्रपती
- मुख्य न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत सल्लामसलत :

- भारताचे मुख्य न्यायाधीश
- संबंधित राज्याचे राज्यपाल

इतर न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत :

- भारताचे मुख्य न्यायाधीश
- संबंधित राज्याचे राज्यपाल
- संबंधित उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश

Collegium प्रक्रिया :

- उच्च न्यायालय Collegium - मुख्य न्यायाधीश +
... 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश
- सर्वोच्च न्यायालय Collegium कडून शिफारशीचा विचार

4) पात्रता

- भारताचा नागरिक
- आणि खालीलपैकी एक :
 1. भारताच्या प्रदेशात किमान 10 वर्षे न्यायिक पद धारण
 2. एका किंवा अधिक उच्च न्यायालयात किमान 10 वर्षे अधिवक्ता
- संविधानात किमान वय निश्चित नाही
- 'प्रख्यात विधिज्ञ' हा पर्याय उच्च न्यायालयासाठी नाही

5) कार्यकाळ व शपथ

- निवृत्तीचे वय - 62 वर्षे
- राजीनामा - राष्ट्रपतीकडे
- शपथ - राज्यपाल किंवा त्यांनी नियुक्त केलेली व्यक्ती
- शपथेचा नमुना - तिसरी अनुसूची
- वेतल्ल संबंधित राज्याच्या संचित निर्धीवर भारित
- नियुक्तीनंतर सेवा-अटी प्रतिकूल बदलता येत नाहीत ;
आर्थिक आणीबाणी अपवाद
- निवृत्त स्थायी न्यायाधीश स्वतःच्या उच्च न्यायालयात किंवा अधीनस्थ न्यायालयात वकिली करू शकत नाही

6) पद रिक्तता व विशेष न्यायाधीश

- कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश - कलम 223
- अतिरिक्त व कार्यवाहक न्यायाधीश - कलम 224
- अतिरिक्त न्यायाधीश - प्रलंबित काम / तात्पुरती कामवाढ ; कमाल 2 वर्षे
- निवृत्त न्यायाधीशांची बैठकीत नियुक्ती - कलम 224A
- न्यायाधीशांची एका उच्च न्यायालयातून दुसऱ्यात बदली - कलम 222
- बदली - राष्ट्रपती, भारताच्या मुख्य न्यायाधीशांशी सल्लामसलत

7) पदच्युती ★★ ★

- कारणे :
- सिद्ध गैरवर्तन
 - असमर्थता

प्रक्रिया :

- सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणे
- संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे विशेष बहुमत
- एकूण सदस्यसंख्येचे बहुमत आणि उपस्थित व मतदान करणाऱ्यांचे किमान 2/3
- राष्ट्रपतींच्या आदेशाने पदावरून दूर
- प्रस्ताव सूचना - लोकसभा 100 किंवा राज्यसभा 50 सदस्य

8) सर्वोच्च व उच्च न्यायालय - फरक

सर्वोच्च न्यायालय :	उच्च न्यायालय :
• निवृत्ती - 65 वर्षे • पात्रता - 5 वर्षे न्यायाधीश / 10 वर्षे अधिवक्ता / प्रख्यात विधिज्ञ • लेखाधिकार - फक्त मूलभूत हक्कासाठी कलम 32	• निवृत्ती - 62 वर्षे • पात्रता - 10 वर्षे न्यायिक पद / 10 वर्षे अधिवक्ता • लेखाधिकार - मूलभूत हक्क व इतर उद्देशासाठी कलम 226

HC: कलम 214-231 | नियुक्ती राष्ट्रपती | निवृत्ती 62 | लेख कलम 226 | अधीक्षण 227

PYQ लक्षात ठेवा :

- अभिलेख न्यायालय - कलम 215
- बदली - कलम 222
- अतिरिक्त न्यायाधीश - कमाल 2 वर्षे
- HC निवृत्ती - 62 | SC निवृत्ती - 65

MPSC Combine – भारतीय राज्यव्यवस्था

भाग 38 : उच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र

1) सामान्य अधिकारक्षेत्र ★

उच्च न्यायालयाला :

- मूळ अधिकारक्षेत्र
- लेखाधिकार
- अपीलीय अधिकारक्षेत्र
- अधीक्षणाचा अधिकार
- न्यायालयीन पुनर्विलोकन
- अभिलेख न्यायालयाचा अधिकार
- अधीनस्थ न्यायालयांवरील नियंत्रण

2) लेखाधिकार – कलम 226 ★★

उच्च न्यायालय जारी करू शकते :

- बंदी प्रत्यक्षीकरण
- परमादेश
- प्रतिषेध
- उत्प्रेषण
- अधिकार पुच्छा

उद्देश :

- मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी
- इतर कोणत्याही कायदेशीर हक्काची अंमलबजावणी
- म्हणून कलम 226 ची व्याप्ती कलम 32 पेक्षा अधिक

3) प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र

- संबंधित उच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रातील सरकार, प्राधिकरण किंवा व्यक्तीविरुद्ध लेख
- कारणाचा संपूर्ण किंवा काही भाग त्या प्रदेशात उद्भवल्यास लेख जारी शक्य
- प्राधिकरणाचे मुख्यालय बाहेर असले तरी कारणाचा भाग प्रदेशात असल्यास अधिकार
- तथ्य व परिस्थितीनुसार न्यायालयाचा विवेकाधीन अधिकार

4) कलम 32 व कलम 226 मधील फरक ★★

कलम 32 – सर्वोच्च न्यायालय :	कलम 226 – उच्च न्यायालय :
• फक्त मूलभूत हक्कांसाठी • स्वतः मूलभूत हक्क • अधिकारक्षेत्र तुलनेने संकुचित • संपूर्ण भारतात प्रभावी आदेश	• मूलभूत हक्क + इतर कायदेशीर हक्क • घटनात्मक अधिकार; मूलभूत हक्क नाही • अधिकारक्षेत्र अधिक व्यापक • मुख्यतः प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र • पर्यायी प्रभावी उपाय असल्यास लेख नाकारण्याचा विवेक

5) अधीक्षण – कलम 227 ★★

- आपल्या प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रातील सर्व अधीनस्थ न्यायालये व न्यायाधिकरणांवर अधीक्षण
- न्यायिक व प्रशासकीय अधीक्षण
- अहवाल मागवणे
- कार्यपद्धतीचे सामान्य नियम व नमुने ठरवणे
- अधीनस्थ न्यायालयांच्या नोंदी व लेख्यांचे स्वरूप ठरवणे
- अधिकारक्षेत्रातील चूक दुरुस्त करणे

अपवाद :

- सशस्त्र दलांशी संबंधित न्यायालये किंवा न्यायाधिकरणांवर नाही

6) प्रकरण हस्तांतरण – कलम 228

- अधीनस्थ न्यायालयातील प्रकरणात संविधानाच्या अर्थनिर्णयाचा महत्वपूर्ण प्रश्न असल्यास
- उच्च न्यायालय प्रकरण स्वतःकडे मागवू शकते
- प्रश्नाचा निर्णय करून :
 1. संपूर्ण प्रकरण स्वतः निकाली काढू शकते; किंवा
 2. प्रश्नाचे उत्तर देऊन प्रकरण अधीनस्थ न्यायालयाकडे परत पाठवू शकते

7) अपीलीय अधिकारक्षेत्र

- अधीनस्थ न्यायालयांच्या दिवाणी निर्णयांवरील अपील
- फौजदारी निर्णयांवरील अपील
- मृत्युदंडाच्या शिक्षेला उच्च न्यायालयाची पुष्टी आवश्यक
- काही न्यायाधिकरणांच्या निर्णयांवरील अपील/पुनर्विलोकन
- अधिकारक्षेत्र कायदे व प्रक्रियेनुसार

8) इतर अधिकार

कलम 215 :

- अभिलेख न्यायालय
- न्यायालयाच्या अवमानासाठी शिक्षा

कलम 235 :

- जिल्हा व अधीनस्थ न्यायालयांवर नियंत्रण
- न्यायालयीन पुनर्विलोकन :
 - राज्य व केंद्राच्या कायद्यांची घटनात्मकता तपासणे
 - संविधानविरोधी कायदा अवैध घोषित करणे
 - न्यायालयीन पुनर्विलोकन मूलभूत संरचनेचा भाग

226 = लेख | 227 = अधीक्षण | 228 = प्रकरण मागवणे | 215 = अभिलेख | 235 = अधीनस्थ नियंत्रण

PYQ लक्षात ठेवा :

- ★ अधिक व्यापक लेखाधिकार – उच्च न्यायालय
- ★ कलम 226 – मूलभूत + कायदेशीर हक्क
- ★ लष्करी न्यायालय अपवाद – कलम 227
- ★ संविधान प्रश्नाचे प्रकरण – कलम 228

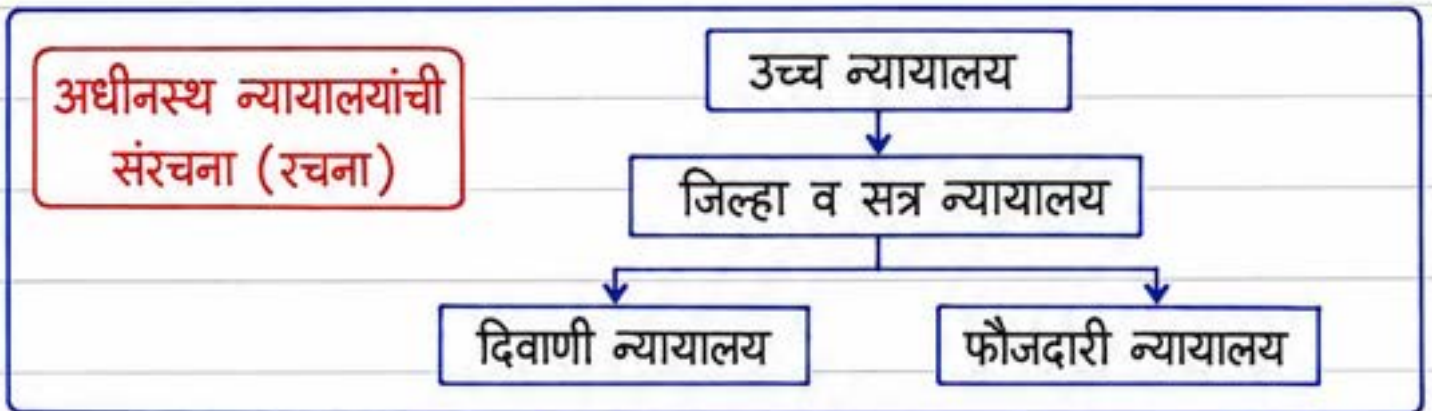
भाग 39 : अधीनस्थ न्यायालये

① घटनात्मक तरतुदी : कलम 233 ते 237

- कलम 233** → जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती राज्यपाल करते; संबंधित उच्च न्यायालयाशी सल्लामसलत आवश्यक.
- सरकारी सेवेत नसलेल्या व्यक्तीस किमान 7 वर्षे वकिलीचा अनुभव आणि उच्च न्यायालयाची शिफारस आवश्यक.

- कलम 234** → जिल्हा न्यायाधीशांव्यतिरिक्त न्यायिक सेवेतील भरती:
- राज्यपाल, राज्य लोकसेवा आयोग व उच्च न्यायालयाशी सल्लामसलत.

- कलम 235** → अधीनस्थ न्यायालयांवर नियंत्रण उच्च न्यायालयाचे.



- ★ जिल्हा न्यायाधीश = दिवाणी प्रकरणे; सत्र न्यायाधीश = फौजदारी प्रकरणे (एकच अधिकारी दोन्ही भूमिका बजावू शकतो).

- कलम 237** → ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 –
- ग्रामीण भागात जलद व परवडणारा न्याय; प्रथम श्रेणी न्यायादंडाधिकार्याचे अधिकार.

MPSC लक्षात ठेवा: नियुक्ती – राज्यपाल | नियंत्रण – उच्च न्यायालय

PYQ शैली

प्रश्न : जिल्हा न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवेळी राज्यपाल कोणाशी सल्लामसलत करतो?

उत्तर : उच्च न्यायालय.

भाग 40 : न्यायाधिकरणे (Tribunals)

→ न्यायाधिकरणे : विशेष विषयांवरील वादांचा जलद व तज्ज्ञ पद्धतीने निपटारा करणाऱ्या अर्ध-न्यायिक संस्था.

भाग XIV-A | कलम 323-A व 323-B | 42 वी घटनादुरुस्ती, 1976

1) कलम 323-A - प्रशासकीय न्यायाधिकरणे :

- केंद्र व राज्यांच्या सार्वजनिक सेवांतील भरती व सेवाशर्ती संबंधी वाद.
- फक्त संसदेला कायदा करण्याचा अधिकार.
- प्रशासकीय न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 अंतर्गत CAT व SAT.

2) कलम 323-B - इतर विषयांवरील न्यायाधिकरणे :

- संसद किंवा राज्य विधिमंडळ कायदा करू शकते.
- उदाहरणे : कर, परकीय चलन, औद्योगिक व कामगार वाद, जमीन सुधारणा, निवडणुका, अन्नधान्य, भाडे.

तुलना

कलम 323-A	कलम 323-B
323-A : फक्त सेवा-विषयक	323-B : अनेक निर्दिष्ट विषय
फक्त संसद	संसद किंवा राज्य विधिमंडळ

CAT - केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण ; स्थापना 1985 ; केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक प्रकरणांसाठी.

→ **L. Chandra Kumar** प्रकरण (1997) : न्यायाधिकरणांच्या निर्णयांवर उच्च न्यायालयाच्या कलम 226/227 अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार कायम.

★ **MPSC लक्षात ठेवा :**
323-A = प्रशासकीय सेवा | 323-B = इतर विशेष विषय

PYQ-style प्रश्न :

प्रश्न : भाग XIV-A कोणत्या घटनादुरुस्तीने समाविष्ट झाला ?

उत्तर : 42 वी घटनादुरुस्ती, 1976.